

1501617-40.2018.8.26.0114
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Furto
Magistrado: JOSE GUILHERME DI RIENZO MARREY
Comarca: Campinas
Foro: Foro de Campinas
Vara: 6ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 01/12/2022
... Penal - Procedimento Ordinário - Furto
Documento de Origem:
Inquérito Policial - 2014062/2018 - 12º D.P. CAMPINAS
Réu:
STENIO FERREIRA STOLZE
Artigo da Denúncia:
Art. 155 "caput" do(a) CP(Denúncia)
Data da Audiência:
01/12/2022
Controle nº 2018/001058

Aos 01 de dezembro de 2022, no Fórum da Comarca de Campinas, sito na Av. Francisco Xavier Arruda Camargo, 300, Jd. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Campinas
Foro de Campinas
6ª Vara Criminal
Rua: Francisco Xavier de Arruda Camargo, 300, Jardim Santana, Campinas - SP - cep 13088-653

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo nº:
1501617-40.2018.8.26.0114
Classe - Assunto
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto
Documento de Origem:
Inquérito Policial - 2014062/2018 - 12º D.P. CAMPINAS
Réu:
STENIO FERREIRA STOLZE
Artigo da Denúncia:
Art. 155 "caput" do(a) CP(Denúncia)
Data da Audiência:
01/12/2022
Controle nº 2018/001058

Aos 01 de dezembro de 2022, no Fórum da Comarca de Campinas, sito na Av. Francisco Xavier Arruda Camargo, 300, Jd. Santana, na cidade de Campinas, 2º andar, sala 224, na sala de audiências públicas do MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Criminal, Dr. JOSE GUILHERME DI RIENZO MARREY, aí presente comigo Escrevente ao final assinado. Presente o(a) Dr(a). Yumica Asahara, DD. Promotor(a) de Justiça. Pelas 13:30h horas foi aberta a audiência nos autos do processo crime que a Justiça Pública move contra STENIO FERREIRA STOLZE por infração ao Art. 155 "caput" do(a) CP(Denúncia). Certifico e dou fé que a audiência ocorreu de modo virtual, conforme o Provimento CSM nº 2556/20, Comunicados SPPr nº 112/20, CG nº 317/20 e CG 284/20 e Resolução 329 de 30 de Julho de 2020. Certifico estarem ausente o réu e presente a Drª Tatiana Elisa Marão Beraquet, Defensora Pública. Certifico que a Defesa realizou entrevista

prévia individual com o réu através de reunião no Software Microsoft Teams. Iniciados os trabalhos, em apartado, através de gravação do Software Microsoft Teams, posteriormente importada para o Sistema SAJ, que acompanha o termo de audiência, com completo acesso às partes, às quais fica facultada também a obtenção de cópia dos respectivos arquivos, em conformidade com o que dispõe o artigo 405, § 1º, do CPP. Pela Defensora Pública, Dr^a. Tatiana Elisa Marão Beraquet, foi dito que: “MM. Juiz, requeiro preliminarmente, seja declarada extinta a punibilidade do acusado, em razão do implemento da prescrição da pretensão punitiva estatal retroativa antecipada. Isso porque ele está acusado do delito de furto simples (art. 155 caput do CP) cuja pena mínima de 01 ano regula-se pela prescrição de 4 anos, nos termos do artigo 109, V do CP. O recebimento da denúncia ocorreu em 21.08.18 (fls.1010). Assim, até hoje já transcorreram mais de 4 anos. Em razão da primariedade dele, é possível antever que fará jus à pena mínima. Assim, é certo que ainda que a pena seja aplicada, será atingida pela prescrição de 04 anos ao tempo da prolação da sentença, pois não houve advento de causa interruptiva da prescrição até o presente momento. Por esse motivo, requer seja declarada extinta a punibilidade do réu em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal e na modalidade antecipada, com base no art. 107, IV do CP, em homenagem ao princípio da economia processual.”

Pelo representante do Ministério Público foi dito que: “MM Juiz: Nada a opor ao pedido da Defensora Pública”.

Pelo MM. Juiz, Dr. José Guilherme Di Rienzo Marrey foi dito: “Em concordância com a tese da Defesa, julgo extinta a punibilidade do réu STENIO FERREIRA STOLZE com fundamento no artigo 107, inc. IV do Código Penal. Nada mais”.

Certifico e dou fé que tornei pública a r. Sentença. Certifico e dou fé que, nos termos do Provimento CG nº 21/14 (“Art 1.194. Todos os atos processuais do processo eletrônico serão assinados eletronicamente, por meio de certificação digital”) foi este termo assinado digitalmente e, por conta da realização do ato através de videoconferência, tornou-se impossível a assinatura física do presente. Lido e achado, conforme vai devidamente assinado. Eu, _____ (CCB), Escrevente Técnico Judiciário, digitei.